

אדם המזיק באונס

אשר טרגין

פתיחה

בבא קמא (כו:) מובא בשם חזקיה שמן הפסוק "פָּצַע תַּחַת פָּצַע" לומדים שאדם המזיק חייב על השוגג כמזיד, ועל האונס כרצון. הלכה זו קובעת שאדם חייב על נזקו גם במקרה של אונס. אולם מצינו מקרים שבהם האדם פטור על נזקו דווקא בשל היותו אנוס.

הירושלמי (בבא קמא, פ"ב ה"ג) מביא מקרה של אדם ישן שאדם אחר הצטרף אליו והוזק על ידי הראשון — ואין הראשון מתחייב. במקרה זה לא היה בידי האדם הישן למנוע את הצטרפות האדם השני אליו, ואם כן הוא פטור משום שהיה אנוס.

מקרה נוסף שממנו עולה שאדם המזיק באונס פטור הוא דין "טבח אומן שקלקל" (בבא קמא צט:): הטבח פטור מלשלם משום שהזיק באונס.

שני קווי מחשבה מרכזיים בראשונים מיישבים את הסתירה לכאורה בין הלכות אלה לבין לימודו של חזקיה, שממנו משתמע שאדם חייב אף באונס. במאמר זה נעמוד על שתי הגישות ועל ההשלכות שלהן.

דעת התוספות

בעלי התוספות מגבילים את לימודו של חזקיה למצב שאינו אונס גמור. כך, למשל, קובעים תוספות (כז, ד"ה ושמואל): "אונס גמור לא רבי רחמנא." תוספות מוסיפים שם חידוש: אף שעל אונס הדומה לאבידה (ולכן קרוב לפשיעה) חייב האדם, הוא פטור על אונס הדומה לגניבה. שתי ההלכות שהובאו לעיל — האדם הישן והטבח האומן — משמשות אצל התוספות כהוכחה לפטור מסוג זה.

דעת הרמב"ן

לעומת התוספות, סובר הרמב"ן (מובא בשיטה מקובצת, בבא מציעא פב:) שהאדם חייב בכל מקרה של אונס, אפילו הדומה לגניבה. הרמב"ן דוחה את הוכחות התוספות: במקרה של האדם הישן שהזיק, הוא פטור "משום דשני פשע בעצמו" — כלומר, האדם השני שהצטרף הוא זה שפשע בכניסתו, ולכן האחריות עוברת אליו; ובמקרה האומן שקלקל, הוא פטור למרות היזקו "שאין באומן הטועה במלאכתו משום מזיק", שכן הוא ממונה בידי הבעלים, שהם אלה שקיבלו על עצמם את הסיכון שבמסירת הכלי לתיקון.

יסוד המחלוקת

ניתן להציע שני כיוונים להבנת מחלוקת הרמב"ן והתוספות.

א. אחריות האדם כלפי מעשיו – עד כמה מחייבים את האדם על מעשיו? נראה שלדעת הרמב"ן קיימים שני יסודות אפשריים לחיוב האדם: כוונת ההיזק ומעשה הנזק. לכן, גם במקרה של אונס – שבו קיים רק מעשה נזק, בלא כוונה – יתחייב האדם, אף שלא התכוון להזיק. לעומת זאת, לדעת התוספות, האדם חייב על נזקיו רק משום שהתכוון לכך, ובכך יצר לעצמו מעמד של "שם מזיק". לכן, במקרה של אונס גמור, יפטר האדם – שכן אין עליו חובה להישמר ממעשים מזיקים כשלעצמם, אלא רק מכוונה להזיק.

באופן דומה אפשר להסביר גם את המחלוקת בסיבת הפטור של "מתעסק" (אדם העושה איסור בלא ידיעה שהוא אסור). לדעת רבי עקיבא איגר (שו"ת רע"א, סימן ח), מתעסק פטור משום שלא התכוון לעשיית מעשה אסור, אף שמעשהו נחשב כמעשה עברה – עמדה הדומה לתוספות, הפוטרים גם כאשר נעשה מעשה של ממש כל עוד אין כוונה להזיק. לעומתו, רבי חיים הלוי (מובא ברשימות הרב סולובייצ'יק על בבא קמא כו:) פוטר את המתעסק משום שלא עשה מעשה עבירה וגם לא התכוון לכך – דעה הדומה לרמב"ן, המצריך שלילה של שני מרכיבים כדי לפטור: המעשה האסור והכוונה גם יחד.

ב. השפעת התערבות אחרים על חיוב המזיק. ניתן להסביר את מחלוקת הרמב"ן והתוספות גם על בסיס שאלה אחרת: האם האדם יפטר בשל מעשהו של אדם אחר שהתערב בסיפור הנזק? הרמב"ן מסביר שבמקרה של האדם הישן, הפטור נובע מפשעו של האדם שהצטרף אליו – כלומר, כאשר אדם שני פושע, הוא מקבל על עצמו את מלוא האחריות לנזק. כיוצא בכך ביחס לאומן שקלקל: המוסר לאומן את כליו לתיקון מקבל על עצמו את האחריות לנזקים שייגרמו. לעומת זאת, התוספות סוברים שלא ניתן להעביר את האחריות לאדם אחר, אלא מתמקדים תמיד במי שיצר את הנזק בפועל – ולכן נזקקים להעלות את הסברה שהאדם האונס פטור.

השלכה: מחלוקת הרמב"ם והראב"ד

לפי ההסבר השני ניתן להבין גם את מחלוקת הרמב"ם והראב"ד בעניין פטור אישה שקילקלה כלים ברשות בעלה. הרמב"ם (הלכות חובל ומזיק ז, ז) פוסק: "האשה ששברה כלים בעת שעושה מלאכותיה בתוך ביתה – פטורה, ואין זה מן הדין אלא תקנה, שאם אין אתה אומר כן אין שלום בתוך הבית לעולם, אלא נמצאת נזהרת ונמנעת מרוב המלאכות ונמצאת קטטה ביניהם." ועל כך מעיר הראב"ד: "לא מן

השם הוא זה, אלא [פטורה] מפני שהיא שמירה בבעלים, שהוא שכור לה בכל שעה."

המשנה למלך תמה על דעת הראב"ד, שכן עולה מהלכות שלוחין (פ"ה) שאין חילוק בין אם התכוון האדם להזיק לבין אם פשע — וכשם שחייב אם התכוון להזיק, כך יתחייב אם פשע. המשנה למלך מיישב שלגבי שמירה בבעלים קיים הבדל, ותיפטר האישה אף בפשיעה.

על פי מה שהוסבר לעיל, אפשר להציע יישוב אחר מדברי המשנה למלך: אין מדובר כאן בשמירה בבעלים רגילה. הראב"ד פוטר את האישה משום שמעשיה נעשים בהסכמת בעלה, ובכך אין עליה עוד אחריות למעשיה — שהאחריות עברה אל הבעל, שהסכים לכך. הסבר זה תואם את שיטת הרמב"ן, הסובר שניתן להעביר את האחריות בנזיקין לאדם אחר; לכן תיפטר האישה אף אם התכוונה להזיק, שהרי האחריות כבר אינה שלה. בניגוד לכך, הרמב"ם אינו פוטר את האישה מן הדין, אלא רק מתקנה — משום שבדין זה הוא סובר כשיטת התוספות, המחייבים באונס (כפי שעולה מהלכות חובל ומזיק ו, ד), ולכן סובר גם שכאשר הנזק נעשה ברשותו של הניזק עצמו, האחריות אינה עוברת מן המזיק.